

Juiz pode destituir advogado particular da defesa em processo penal?

Introdução

No processo penal brasileiro, o direito de defesa é uma garantia fundamental consagrada na Constituição Federal de 1988. Isso inclui tanto a **ampla defesa** quanto o **contraditório** (art. 5º, LV, CF/88), bem como o direito do réu de ser assistido por **advogado de sua livre escolha**. Em regra, cabe ao acusado a escolha de seu defensor, e nenhuma pessoa pode ser julgada sem defesa técnica adequada. Entretanto, coloca-se a questão: em situações excepcionais, **pode o juiz destituir o advogado particular** constituído pelo réu? A resposta, à luz do ordenamento e da jurisprudência atual, é afirmativa – **sim**, embora apenas em hipóteses extremas e bem fundamentadas. Este texto explora os fundamentos legais, doutrinários e jurisprudenciais desse tema, abordando o conceito de **abuso do direito de defesa**, os poderes-deveres do juiz na condução do processo, e os limites que visam proteger tanto a efetividade da justiça quanto os direitos do acusado e a independência da advocacia.

Direito de defesa e livre escolha do advogado

O direito à defesa é princípio basilar do devido processo legal. A Constituição garante aos acusados a “ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” (CF, art. 5º, LV) e assegura assistência jurídica aos necessitados (CF, art. 5º, LXXIV). O Código de Processo Penal (CPP) reforça essas garantias dispondo que **nenhum acusado será processado ou julgado sem defensor** (art. 261 do CPP). Quando o réu não nomeia advogado, o juiz nomeará um defensor dativo ou a Defensoria Pública, **ressalvando sempre o direito de o réu, a qualquer tempo, constituir advogado de sua confiança** (CPP, art. 263). Há, portanto, forte ênfase na liberdade de escolha do patrono e na relação de confiança entre réu e defensor.

A presença da defesa técnica é tão indispensável que a falta absoluta de defesa constitui nulidade **absoluta**, enquanto que uma defesa realizada de forma deficiente só gera nulidade se houver prova de prejuízo ao réu (Súmula 523 do STF). Em outras palavras, a lei e a jurisprudência buscam sempre garantir que o acusado tenha um advogado atuando em seu favor, ainda que a qualidade desta atuação só seja sindicável em caso de efetivo prejuízo ¹. Desse modo, destituir um advogado escolhido pelo réu é algo que **afeta diretamente o direito de defesa** e a prerrogativa da livre escolha do defensor – não podendo ocorrer de forma arbitrária ou sem previsão legal.

Deveres do advogado e abuso do direito de defesa

O direito de defesa, embora amplo e inviolável, **não é absoluto** e encontra limites nos deveres éticos e na boa-fé processual. O advogado, como **operador do direito** essencial à administração da justiça, tem o dever de atuar com zelo, lealdade e observar os prazos e determinações judiciais. O Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94) prevê, por exemplo, que constitui infração ética o abandono injustificado da causa e a conduta de **protelar deliberadamente** o andamento do processo.

Chama-se de “**abuso do direito de defesa**” a situação em que a defesa técnica, amparada formalmente nas prerrogativas da ampla defesa, passa a praticar atos ou omissões com o **propósito de atrasar ou**

embarassar o andamento regular do processo ² ³. Esse abuso pode se dar por meio de pedidos infundados e repetitivos, manobras protelatórias, negativa injustificada em cumprir atos processuais essenciais (como deixar de apresentar uma peça obrigatória), ou outras condutas que excedam manifestamente os limites da boa-fé objetiva e da lealdade processual. Em suma, a defesa extrapola seu direito quando atua não para proteger legitimamente os interesses do réu, mas para **obstruir a justiça ou provocar nulidades artificiais**.

A doutrina já destacou que embora a ampla defesa seja garantia fundamental, **seu exercício não goza de status absoluto**, devendo-se coibir **desvirtuamentos** que comprometam a função do processo ⁴. Afinal, o processo penal tem também uma função de alcançar a justa solução do caso em prazo razoável – e a **duração razoável do processo** é igualmente assegurada pela Constituição (CF, art. 5º, LXXVIII). O abuso do direito de defesa, ao provocar morosidade excessiva, **fere a função social do processo** e prejudica a credibilidade da justiça ⁵. Nesse contexto, surge a necessidade de o ordenamento dispor de mecanismos para **coibir os excessos** sem suprimir as garantias do acusado.

Poderes do juiz e limites na destituição do defensor

O juiz, como condutor e garante da correta marcha processual, tem o poder-dever de prevenir e reprimir atos atentatórios à dignidade da justiça e à ordem do processo. No Código de Processo Civil vigente (aplicável subsidiariamente em alguns casos), existem previsões expressas para punir a litigância de má-fé e condutas procrastinatórias (v.g. arts. 77 e 80 do CPC/2015). Já no **processo penal**, embora não haja um artigo específico rotulando o “abuso de defesa”, o magistrado dispõe de instrumentos legais e princípios que permitem enfrentar situações de sabotagem processual pela defesa.

Um desses instrumentos, até recentemente, era a **multa do art. 265 do CPP**, aplicada ao advogado que abandonasse o processo sem justificativa. Contudo, essa previsão legal foi modificada em favor das prerrogativas da advocacia: a Lei nº 14.752/2023 alterou o art. 265 do CPP para **extinguir a multa** por abandono de causa, passando a estabelecer que o advogado que deixar o processo sem motivo responderá apenas perante a OAB (processo disciplinar), e não mais perante o juiz ⁶ ⁷. Essa mudança reconhece que **cabe à OAB**, e não ao Judiciário, punir disciplinarmente o advogado faltoso, evitando-se penalidades sumárias sem contraditório ⁸. A nova redação do art. 265 reforçou também a necessidade de cautela: **em caso de abandono, o acusado deve ser intimado para constituir novo defensor, se assim o quiser**, antes de qualquer nomeação ex officio de dativo ⁹. Ou seja, hoje está expresso em lei que, se o patrono constituído não estiver atuando ou abandonar a causa, **o réu terá a oportunidade de trocar de advogado** antes que o Estado intervenha nomeando um defensor público/dativo.

No que tange à **destituição de um advogado constituído contra a vontade do réu**, não há dispositivo expresso no CPP autorizando o juiz a “demitir” o defensor do acusado. Em regra, se o réu está assistido por advogado de confiança, **somente ele (réu) poderia dispensar esse profissional**. Contudo, situações extremas de abuso de defesa colocam em choque o direito de escolha do acusado e a necessidade de garantir a eficácia do processo e a própria defesa do réu. Nesses casos limite, a jurisprudência pátria vem admitindo que o juiz **afaste o defensor constituído e nomeie outro em seu lugar**, desde que *haja motivo concreto e justificativa robusta*, e que *sejam observados os direitos do acusado*. Em outras palavras, a destituição **compulsória** do advogado particular só se legitima quando o próprio comportamento da defesa configura um risco ao andamento justo e célere do processo ou um **prejuízo ao assistido**, e todas as medidas menos gravosas já tiverem sido tentadas.

Alguns requisitos extraem-se da prática e dos julgados para que essa medida extrema seja válida: - **Motivação idônea**: o juiz deve demonstrar, em decisão fundamentada, qual a conduta específica do advogado que viola deveres processuais (por exemplo, **inércia prolongada**, descumprimento reiterado de ordens ou prazos, uso de expedientes meramente protelatórios) e por que isso configura **ato atentatório à dignidade da justiça** ou **abuso do direito de defesa**. Deve ficar claro que não se trata de mera discordância do magistrado com a estratégia defensiva, mas de um comportamento objetivamente ilícito ou de má-fé da defesa. - **Advertências ou intimações prévias**: é esperado que antes de destituir o patrono, o juiz dê oportunidade para que ele cumpra seu dever. Na prática, os juízes costumam **intimar reiteradamente o advogado faltoso** para realizar o ato devido (por exemplo, apresentar alegações finais), e até **advertir sobre as consequências**. A falta de atendimento mesmo após diversas intimações judiciais reforça a caracterização de recalcitrância da defesa ¹⁰ ¹¹. Além disso, em cumprimento ao princípio do contraditório, é recomendável que o juiz ouça o próprio réu ou o intime a se manifestar sobre a troca de defesa – afinal, é seu direito personalíssimo ter um profissional de confiança. - **Proteção do acusado**: ao afastar o antigo defensor, o magistrado deve **assegurar imediatamente que o réu não fique indefeso**. Isso implica nomear **outro advogado competente** para assumir o caso (geralmente um defensor público ou dativo), ou aguardar que o acusado constitua novo patrono (se ele assim preferir e tiver condições). O processo não pode prosseguir sem que haja defesa técnica ativa, sob pena de nulidade absoluta ¹² ¹³. Cabe lembrar que a **falta de defesa** em qualquer ato essencial causa nulidade, e o objetivo da substituição é justamente evitar que a defesa ausente ou ineficaz do antigo advogado prejudique o réu. - **Excepcionalidade**: a destituição deve ser tratada como **último recurso**. A intervenção judicial na relação advogado-cliente é medida grave; por isso, somente se legitima em hipóteses excepcionais, quando há abuso de direito evidente. Em regra, divergências ordinárias, estratégias legítimas de defesa (mesmo que causem algum atraso, como a interposição de recursos cabíveis) ou eventuais falhas técnicas do advogado **não autorizam** a destituição sumária. É imprescindível haver **abuso claro e continuado**, de forma que a manutenção daquele defensor represente uma ameaça concreta ao andamento do feito ou aos direitos do acusado.

Jurisprudência: casos e entendimentos recentes

A jurisprudência brasileira vem consolidando parâmetros sobre o tema. Um marco importante é o entendimento firmado no **Superior Tribunal de Justiça (STJ)**, exigindo a intimação prévia do réu para substituir advogado inerte antes de se nomear defensor dativo. No **Habeas Corpus nº 389.899/RO**, julgado em 2017 pela 5ª Turma do STJ, ficou estabelecido que, verificada a **inércia do advogado constituído** em praticar ato processual indispensável, **é necessário intimar o réu para, querendo, nomear novo defensor**, antes de enviar os autos à Defensoria Pública ou nomear defensor ad hoc. A nomeação direta de defensor sem essa prévia oportunidade configura cerceamento de defesa e nulidade absoluta ¹⁴ ¹⁵. Nesse caso, o réu havia ficado sem apresentação de defesa em fase crucial (produção antecipada de provas) porque seu advogado particular não atuou; o juiz nomeou de ofício um dativo sem avisá-lo, e o STJ reconheceu a nulidade, anulando o processo desde a nomeação indevida e assegurando nova chance de defesa com advogado escolhido ¹⁵ ¹⁶. Essa decisão enfatiza a primazia do defensor de confiança: o Estado só deve intervir para substituir a defesa **após esgotar as tentativas de manter ou restaurar a defesa técnica escolhida pelo acusado**.

Nos anos seguintes, tornaram-se mais frequentes situações em que *não é a omissão pura e simples*, mas sim a **atuação deliberada da defesa protelando o feito**, que levam tribunais a chancelar a destituição do advogado. Em **2025**, a 6ª Turma do STJ analisou exatamente essa questão no **Recurso em Mandado de Segurança nº 74.055/SP**. Nesse caso, tratava-se de ação penal por crime de extorsão em que os advogados constituídos do réu **deixaram de apresentar as alegações finais por quase 8 meses**, apesar de terem sido **intimados quatro vezes** para fazê-lo ¹⁰ ¹¹. Constatou-se que a defesa insistia em manobras para adiar o término da instrução – **inconformada com o indeferimento de uma**

diligência, os patronos optaram por não protocolar os memoriais finais, tentando forçar a reabertura da fase probatória ¹⁷ ¹⁸. Diante dessa conduta **recalcitrante e procrastinatória**, que impedia o desfecho da ação penal, a juíza de primeira instância decidiu **destituir os advogados** e nomeou defensores dativos para apresentarem as alegações finais, destravando o processo.

A OAB de São Paulo impetrou mandado de segurança contra essa destituição, arguindo violação da ampla defesa e alegando que os advogados atuaram dentro da lei (por meio de recursos cabíveis, como embargos de declaração) ¹⁹ ²⁰. Porém, o STJ manteve a decisão de afastar os patronos. Em voto detalhado, o relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro ressaltou que a medida fora **exaustivamente motivada**, diante de um **histórico de desobediência**: ignoraram-se múltiplas intimações e nenhuma justificativa plausível foi dada para o não cumprimento do dever de fazer a peça final ²¹ ²². A situação configurou, segundo o acórdão, **abuso do direito de defesa e afronta ao princípio da duração razoável do processo** ²¹ ²³. A demora de oito meses sem alegações finais, unicamente por **teimosia processual da defesa**, foi entendida como **ato atentatório à dignidade da Justiça**.

No julgamento do RMS 74.055/SP, em abril de 2025, a 6ª Turma do STJ decidiu **por unanimidade** que **“não configura ilegalidade a decisão do magistrado que, diante da postura recalcitrante e protelatória da defesa, destitui o advogado do réu”**, salientando que os princípios do contraditório e da ampla defesa **não podem ser manipulados** para frustrar o princípio da **razoável duração do processo** ¹⁰ ¹¹. O acórdão enfatiza que, embora seja indispensável assegurar o pleno exercício da defesa, **não se pode admitir que o curso do processo fique subordinado indefinidamente à vontade exclusiva da parte** em apresentar determinada peça, sobretudo após encerrada a instrução ¹⁸ ²⁴. Destacou-se também que a conduta da defesa contrariou os deveres de **lealdade e boa-fé processual**, equivalendo no direito brasileiro a um “contempt of court” dos sistemas anglo-saxões ²⁵ ²⁶. Em apoio a essa conclusão, citou-se precedente do STJ entendendo que o código processual prevê sim sanções (como multas) para garantir **autoridade das decisões judiciais** e punir a desobediência aos comandos do juízo ²⁷ ²⁶.

Desse modo, o STJ negou provimento ao recurso e validou a substituição dos advogados naquele caso concreto. O **Processo RMS 74.055/SP** tornou-se referência jurisprudencial ao legitimar, em tese, a destituição de advogados constituintes por **conduta protelatória abusiva**, quando devidamente comprovada e fundamentada ²¹ ²². É importante sublinhar que a decisão foi situacional: a corte reconheceu que se tratava de medida **“extrema”**, mas **necessária** diante do abuso evidenciado ²⁸ ²⁵. Ficou implícito que essa **não** deve ser a norma em todo atraso de defesa, mas sim uma exceção aplicável **somente em caso de recusa obstinada** do advogado em cumprir atos essenciais, mesmo após advertências, causando **prejuízo à marcha processual** e sem outra alternativa eficaz.

Outro episódio emblemático, no âmbito do **Supremo Tribunal Federal (STF)**, ganhou manchetes recentemente e ilustra a controvérsia em torno do tema. Em outubro de 2025, no curso da Ação Penal 2.693/DF (relacionada aos fatos de 8 de janeiro de 2023), o Ministro **Alexandre de Moraes** determinou de ofício a **destituição dos advogados particulares** de dois réus (Filipe Martins e outro), transferindo a defesa deles para a Defensoria Pública da União ²⁹ ³⁰. O Ministro alegou que a defesa vinha praticando **“manobra procrastinatória”** e que os patronos **perderam prazos essenciais**, incorrendo em **“abuso do direito de defesa”** ²⁹ ³⁰. Em nota pública, os advogados destituídos contestaram a versão de inércia: afirmaram que, antes do fim do prazo, haviam ingressado com uma petição incidental para questionar a juntada de novas provas pela acusação – ou seja, teriam utilizado um meio legal previsto no CPP, e não simplesmente deixado de atuar ³¹ ³². A defesa alegou que a medida de Moraes foi abrupta, **“sem oitiva prévia das partes e sem advertência”**, violando o contraditório e tentando privar os réus de seus defensores de confiança ³³ ³⁴. Invocaram, inclusive, a jurisprudência do STJ (como o HC 389.899/RO citado acima) que **exige a intimação pessoal do réu para nomear outro advogado antes da atuação da Defensoria** ³³ ³⁴.

Esse episódio, pendente de desfecho definitivo, evidencia que mesmo na Suprema Corte há entendimentos em colisão. De um lado, a autoridade julgadora procurando coibir o que entende ser abuso e assegurar celeridade; de outro, a advocacia resistindo à intervenção, em defesa do direito do cliente de permanecer com profissionais de sua escolha. A controvérsia deverá ser examinada pelas **instâncias recursais competentes** (no caso, o plenário do STF ou via recursos internos), e também gera mobilização da classe dos advogados (OAB) e observadores internacionais, pois toca em garantias fundamentais. Independentemente do resultado específico, esse caso ilustra que a destituição de advogados pelo juiz é medida **excepcional e sensível**, devendo observar cuidadosamente as garantias do devido processo legal sob pena de futura anulação da ação penal.

Considerações finais

Do exposto, conclui-se que **o juiz pode, em situações excepcionais, destituir o advogado particular do réu**, porém essa medida deve obedecer a critérios rigorosos e visa, em última análise, **proteger o próprio direito de defesa e a integridade do processo**. A destituição só se justifica diante de **abuso do direito de defesa** por parte do patrono – seja por **abandono, omissão deliberada** ou **conduta de má-fé que procrastine o andamento processual** –, e não por meras discordâncias estratégicas ou eventuais atrasos justificáveis.

Legalmente, a evolução normativa recente (Lei 14.752/2023) e a jurisprudência consolidaram salvaguardas: o réu tem direito de ser ouvido e de escolher outro defensor ao perceber que o atual não atua adequadamente; e apenas na falta dessa solução é que o Estado-juiz intervém substituindo a defesa técnica. Mesmo quando o faz, o magistrado deve imediatamente garantir que o acusado continue assistido, evitando qualquer hiato de indefesa. As decisões do STJ em 2017 e 2025, bem como debates travados no STF, mostram um equilíbrio fino: **nem a defesa pode usar suas prerrogativas como escudo para condutas antiéticas ou meramente protelatórias**, nem o Judiciário pode cercear injustificadamente o direito do acusado de ter um patrono de confiança.

Em suma, trata-se de harmonizar princípios: de um lado, a **ampla defesa** e a **livre escolha do advogado**; de outro, a **efetividade da jurisdição**, a **lealdade processual** e a **razoável duração do processo**. Todos esses valores têm assento constitucional, e nenhum deve anular completamente o outro. A destituição do defensor constituído será legítima apenas quando for o **último meio** para prevenir um mal maior à justiça do caso, estando sujeita ao **controle recursal** e à análise rigorosa pelos tribunais. Assim, os **operadores do direito** – juízes, promotores e advogados – devem ter clareza dos limites e responsabilidades: **a defesa não pode descambar em abuso**, e a **autoridade judicial não pode transigir com abusos**, sob pena de comprometer a confiança no processo. O desafio é assegurar que o réu tenha defesa efetiva, porém **ética e cooperativa**, e que eventuais intervenções drásticas do juiz sejam exceção devidamente fundamentada, nunca regra. Somente com esse equilíbrio poderemos preservar, a um só tempo, a dignidade da Justiça e as garantias individuais.

Referências

- ATAÍDE ALVES, Fábio Wellington. *O abuso da garantia de defesa no processo penal: a renovação da defesa penal protelatória*. Revista Direito e Liberdade, v. 7, n. 3, p. 83-100, jul./dez. 2007.
- BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 5 out. 1988.
- BRASIL. **Decreto-Lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal)**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm. Acesso em: 6 out. 2025.

- BRASIL. **Lei n. 14.752, de 12 de dezembro de 2023**. Altera o art. 265 do Código de Processo Penal e o art. 71 do Código de Processo Penal Militar, para dispor sobre abandono de processo pelo defensor. Diário Oficial da União, 13 dez. 2023.
- BRASIL. **Supremo Tribunal Federal**. Súmula 523, 1969. “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a deficiência da defesa só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”
- BRASIL. **Supremo Tribunal Federal**. Ação Penal nº 2.693/DF. Decisão monocrática do Min. Alexandre de Moraes de 9 out. 2025 (destituição de defesa por abuso do direito de defesa – caso Filipe Martins).
- BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça**. *Habeas Corpus* nº 389.899/RO. 5ª Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em 23 maio 2017. DJe 31 maio 2017.
- BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça**. *Recurso em Mandado de Segurança* nº 74.055/SP. 6ª Turma. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Julgado em 22 abr. 2025. DJe 28 abr. 2025.
- COSTA, Cristyan; CONTE, Mateus. *Defesa de Filipe Martins reage e acusa Moraes de violar direito de defesa*. Revista Oeste, 9 out. 2025. Disponível em: <https://revistaoeste.com/politica/defesa-de-filipe-martins-reage-e-acusa-moraes-de-violar-direito-de-defesa/>. Acesso em: 10 out. 2025.
- FERREIRA, Vinicius Raphael; CUNHA, Guilherme Matheus C. M. *Abuso do direito de defesa*. Jus Navigandi (Jus.com.br), 20 nov. 2020. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/86932>. Acesso em: 5 out. 2025.
- MIGALHAS. *STJ mantém destituição de advogados por abuso do direito de defesa*. Migalhas (Migalhas Quentes), 23 abr. 2025. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/quentes/428800/>. Acesso em: 6 out. 2025.
- SENADO FEDERAL. *Entra em vigor lei que extingue multa para advogado que abandona processo*. Agência Senado Notícias, 13 dez. 2023. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2023/12/13/entra-em-vigor-lei-que-extingue-multa-para-advogado-que-abandona-processo>. Acesso em: 6 out. 2025.

1 Contraditório e ampla defesa – devido processo legal - TJDF

<https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/direito-constitucional/contraditorio-e-ampla-defesa-devido-processo-legal-processo-judicial-e-administrativo>

2 3 4 Abuso do Direito de Defesa - Jus.com.br | Jus Navigandi

<https://jus.com.br/artigos/86932/abuso-do-direito-de-defesa>

5 [PDF] Nº 9 - Efetividade da jurisdição e o abuso de direito de defesa

http://uniesp.edu.br/sites/_biblioteca/revistas/20170601131343.pdf

6 7 8 Projeto que extingue multa por abandono de processo é aprovado pelo Senado e vai à sanção

<http://www.oab.org.br/noticia/61648/projeto-que-extingue-multa-por-abandono-de-processo-e-aprovado-pelo-senado-e-vai-a-sancao>

9 Entra em vigor lei que extingue multa para advogado que abandona processo — Senado Notícias

<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2023/12/13/entra-em-vigor-lei-que-extingue-multa-para-advogado-que-abandona-processo>

10 11 17 18 24 25 26 27 28 STJ: não configura ilegalidade a decisão do magistrado que destitui o advogado do réu | Evinis Talon

<https://evinistalon.com/stj-nao-configura-ilegalidade-a-decisao-do-magistrado-que-destitui-o-advogado-do-reu/>

12 13 14 15 16 HC 389899 / RO - 389899-1628633/17 :: Jurisprudência::Acórdão

389899-1628633/2017 (Federal::Judiciário::Superior Tribunal de Justiça::5ª Turma - Brasil) ::

<https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:superior.tribunal.justica;turma.5:acordao;hc:2017-05-23;389899-1628633>

19 20 21 22 23 STJ mantém destituição de advogados por abuso do direito de defesa - Migalhas
<https://www.migalhas.com.br/quentes/428800/stj-mantem-destituicao-de-advogados-por-abuso-do-direito-de-defesa>

29 30 31 32 33 34 Defesa de Filipe Martins reage e acusa Moraes de violar direitos
<https://revistaoeste.com/politica/defesa-de-filipe-martins-reage-e-acusa-moraes-de-violar-direito-de-defesa/>